

《民事诉讼律师题库》

职业培训课程 · 从入门到精通

第1章 民事诉讼基础理论

1. 【单选题】根据《民事诉讼法》规定，一般的民事诉讼时效期间为多少年？

- A. 一年
- B. 两年
- C. 三年
- D. 五年

答案：C

解析：根据《民法典》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

2. 【单选题】民事诉讼中，地域管辖的一般原则是什么？

- A. 被告就原告
- B. 原告就被告
- C. 由合同签订地法院管辖
- D. 由原告选择管辖法院

答案：B

解析：民事诉讼地域管辖的一般原则是原告就被告，即由被告住所地人民法院管辖。这是为了方便被告应诉、便于法院调查取证和执行。

3. 【单选题】下列哪项不属于民事诉讼的基本原则？

- A. 当事人诉讼权利平等原则
- B. 辩论原则
- C. 有罪推定原则
- D. 诚实信用原则

答案：C

解析：有罪推定是刑事诉讼中应当禁止的原则，不属于民事诉讼的基本原则。民事诉讼的基本原则包括当事人诉讼权利平等原则、辩论原则、处分原则、诚实信用原则、法院调解原则等。

4. 【多选题】下列哪些案件属于民事诉讼的受案范围？

- A. 买卖合同纠纷

B. 侵权损害赔偿纠纷

C. 离婚纠纷

D. 劳动争议

答案：ABCD

解析：民事诉讼的受案范围包括合同纠纷、侵权纠纷、婚姻家庭纠纷、继承纠纷、物权纠纷、知识产权纠纷、劳动争议等平等主体之间的财产关系和人身关系纠纷。以上四个选项均属于民事诉讼受案范围。

5. 【判断题】法院调解贯穿民事诉讼全过程，但调解必须基于当事人自愿。

答案：正确

解析：根据《民事诉讼法》规定，人民法院审理民事案件，应当根据自愿和合法的原则进行调解。调解必须基于当事人自愿，不得强迫调解。调解不成的，应当及时判决。

第2章 案件受理与立案

6. 【单选题】根据《民事诉讼法》第一百二十二条，起诉必须符合的条件不包括下列哪一项？

- A. 原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
- B. 有明确的被告
- C. 有充分的证据证明诉讼请求
- D. 属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

答案：C

解析：起诉条件要求有具体的诉讼请求和事实、理由，但不要求在起诉时提供充分的证据。证据可以在举证期限内补充提交。

7. 【单选题】原告向法院起诉后，法院应当在多少日内决定是否立案？

- A. 三日内
- B. 五日内
- C. 七日内
- D. 十五日内

答案：C

解析：根据《民事诉讼法》规定，人民法院对符合起诉条件的案件，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理。

8. 【单选题】诉前财产保全措施采取后，申请人应当在多少日内提起诉讼，否则保全解除？

- A. 十五日内
- B. 三十日内
- C. 六十日内
- D. 九十日内

答案：B

解析：根据《民事诉讼法》规定，申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。

9. 【多选题】关于诉讼费用的说法，下列哪些是正确的？

- A. 案件受理费由原告预交

- B. 诉讼费用一般由败诉方承担
- C. 财产案件按件收取受理费
- D. 诉讼费用可以申请缓交、减交或免交

答案：ABD

解析：财产案件根据诉讼请求的金额或价额按比例分段累计交纳，不是按件收取。非财产案件才按件收取。其他选项均正确。

10. 【判断题】没有被告的身份证号，法院不能立案受理。

答案：错误

解析：有明确的被告不要求必须提供身份证号，但应提供足以使被告与他人相区别的信息，如姓名、性别、住所地、联系电话等。

第3章 证据规则与证据收集

11. 【单选题】下列哪种证据属于电子数据？

- A. 合同原件
- B. 微信聊天记录
- C. 证人证言
- D. 鉴定意见书

答案：B

解析：微信聊天记录属于电子数据。合同原件属于书证，证人证言属于言词证据，鉴定意见书属于鉴定意见。

12. 【单选题】举证责任分配的一般原则是什么？

- A. 谁主张，谁举证
- B. 谁否认，谁举证
- C. 一律由被告举证
- D. 一律由原告举证

答案：A

解析：举证责任分配的一般原则是谁主张，谁举证，即当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。

13. 【单选题】一审普通程序的举证期限一般不少于多少日？

- A. 五日
- B. 十日
- C. 十五日
- D. 三十日

答案：C

解析：根据相关司法解释，一审普通程序的举证期限由法院指定，一般不少于十五日；二审案件一般不少于十日。

14. 【多选题】下列关于证据的说法，哪些是正确的？

- A. 书证应当提交原件

- B. 电子数据应保存原始载体
- C. 无正当理由未出庭的证人证言可以作为认定案件事实的根据
- D. 鉴定意见存在缺陷的，可以申请补充鉴定或重新鉴定

答案：ABD

解析：无正当理由未出庭的证人证言不得作为认定案件事实的根据。其他选项均正确。

15. 【判断题】在环境污染侵权纠纷中，由受害方就加害方的免责事由承担举证责任。

答案：错误

解析：在环境污染、医疗损害等特定侵权纠纷中，实行举证责任倒置，由加害方就免责事由承担举证责任，而非由受害方承担。

第4章 庭审准备与出庭技巧

16. 【单选题】离婚案件中，当事人本人是否必须出庭？

- A. 不必出庭，可全权委托律师
- B. 原则上应当出庭
- C. 只有原告必须出庭
- D. 由法院决定是否需要出庭

答案：B

解析：离婚案件等涉及身份关系的案件，当事人本人原则上应当出庭。其他案件当事人可以委托律师全权代理，但律师应事先取得特别授权。

17. 【单选题】法庭辩论的顺序是？

- A. 原告发言、第三人发言、被告答辩、互相辩论
- B. 原告发言、被告答辩、第三人发言或答辩、互相辩论
- C. 被告答辩、原告发言、第三人发言、互相辩论
- D. 第三人发言、原告发言、被告答辩、互相辩论

答案：B

解析：法庭辩论按照原告及其诉讼代理人发言、被告及其诉讼代理人答辩、第三人及其诉讼代理人发言或答辩、互相辩论的顺序进行。

18. 【单选题】代理词应当在什么时间提交为宜？

- A. 必须在庭审中全文宣读
- B. 开庭前或庭后及时提交
- C. 判决作出后提交
- D. 举证期限内提交

答案：B

解析：代理词应在开庭前或庭后及时提交，不宜在庭审中全文宣读，应提炼核心观点进行陈述，以提高庭审效率。

19. 【多选题】律师在庭前准备中应当完成哪些工作？

- A. 全面梳理案件事实，制作时间轴

- B. 整理证据材料，制作证据目录
- C. 检索相关法律法规和案例
- D. 与对方当事人私下协商和解方案

答案：ABC

解析：庭前准备应包括梳理案件事实、整理证据、检索法律法规和案例、制定庭审策略等。与对方当事人协商和解方案并非庭前准备的必经程序，且应在当事人授权下进行。

20. 【判断题】庭审中如发现新的事实需要证据证明，律师可以申请恢复法庭调查。

答案：正确

解析：在法庭辩论中如发现新的事实需要证据证明，可以申请恢复法庭调查，由法院决定是否准许。这是律师灵活应对庭审变化的重要手段。

第5章 合同纠纷案件代理实务

21. 【单选题】可撤销合同的撤销权应当在知道或应当知道撤销事由之日起多少日内行使？

- A. 三个月内
- B. 六个月内
- C. 一年内
- D. 二年内

答案：C

解析：可撤销合同的撤销权应在知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使，自民事法律行为发生之日起五年内没有行使的，撤销权消灭。

22. 【单选题】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以如何处理？

- A. 同时主张违约金和定金
- B. 选择适用违约金或者定金条款
- C. 只能主张定金
- D. 只能主张违约金

答案：B

解析：根据《民法典》规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，不能同时主张。

23. 【单选题】建设工程价款优先受偿权应在什么期限内行使？

- A. 自发包人应当给付建设工程价款之日起算，最长不超过六个月
- B. 自发包人应当给付建设工程价款之日起算，最长不超过十八个月
- C. 自工程竣工验收合格之日起算，最长不超过一年
- D. 自工程交付使用之日起算，最长不超过两年

答案：B

解析：根据《民法典》及相关司法解释，建设工程价款优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算，最长不超过十八个月。

24. 【多选题】下列关于合同效力的说法，哪些是正确的？

- A. 违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效

- B. 恶意串通损害他人合法权益的合同无效
- C. 因重大误解订立的合同属于可撤销合同
- D. 所有未经批准的合同均无效

答案：ABC

解析：并非所有未经批准的合同均无效，只有法律、行政法规规定应当办理批准等手续生效的合同，未经批准才影响合同效力。其他选项均正确。

25.

【判断题】建设工程施工合同无效但工程经竣工验收合格的，承包人无权请求支付工程价款。

答案：错误

解析：建设工程施工合同无效但工程经竣工验收合格的，承包人可以参照合同约定请求支付工程价款。这是为了保护实际施工人的合法权益。

第6章 侵权纠纷案件代理实务

26. 【单选题】人身损害赔偿案件中，残疾赔偿金按照什么标准计算？

- A. 按照受害人户籍所在地的农村人均纯收入标准
- B. 按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准
- C. 按照受害人实际收入标准
- D. 按照全国统一标准

答案：B

解析：残疾赔偿金和死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准计算，不再区分城镇和农村标准。

27. 【单选题】交通事故中，交强险死亡伤残赔偿限额为多少万元？

- A. 11万元
- B. 18万元
- C. 20万元
- D. 50万元

答案：B

解析：根据现行规定，交强险死亡伤残赔偿限额为18万元，医疗费用赔偿限额为1.8万元，财产损失赔偿限额为2000元。

28. 【单选题】交通事故认定书不服的，可以在收到认定书之日起多少日内申请复核？

- A. 三日内
- B. 五日内
- C. 七日内
- D. 十五日内

答案：A

解析：当事人对交通事故认定书不服的，可以在收到认定书之日起三日内向上一级公安机关交通管理部门申请复核。

29. 【多选题】下列关于人身损害赔偿的说法，哪些是正确的？

- A. 人身损害赔偿的诉讼时效为三年

- B. 受害人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任
- C. 精神损害抚慰金的数额由法院根据具体情节酌定
- D. 同一侵权行为造成多人死亡的，必须以相同数额确定死亡赔偿金

答案：ABC

解析：同一侵权行为造成多人死亡的，可以以相同数额确定死亡赔偿金，而非必须。其他选项均正确。

30. 【判断题】交通事故中的车辆贬值损失一般属于交通事故财产损失的赔偿范围。

答案：错误

解析：对于车辆贬值损失，法院通常认为不属于交通事故财产损失的赔偿范围，一般不予支持。但极少数特殊情况下可能酌情支持。

第7章 婚姻家庭案件代理实务

31. 【单选题】离婚后，不满两周岁的子女，以由谁直接抚养为原则？

- A. 父亲
- B. 母亲
- C. 由双方协商决定
- D. 由法院根据经济条件决定

答案：B

解析：离婚后，不满两周岁的子女，以由母亲直接抚养为原则。已满两周岁的子女，按照最有利于未成年子女的原则判决。

32. 【单选题】有固定收入的，抚养费一般可以按其月总收入的多少比例给付？

- A. 10%至20%
- B. 20%至30%
- C. 30%至40%
- D. 40%至50%

答案：B

解析：有固定收入的，抚养费一般可以按其月总收入的20%至30%的比例给付。负担两个以上子女抚养费的，比例可以适当提高，但一般不得超过月总收入的50%。

33. 【单选题】夫妻一方隐藏、转移财产的，另一方发现后可自发现之日起多少年内请求再次分割？

- A. 一年内
- B. 二年内
- C. 三年内
- D. 五年内

答案：C

解析：夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产的，另一方发现后可自发现之日起三年内请求再次分割夫妻共同财产。

34. 【多选题】下列关于探望权的说法，哪些是正确的？

- A. 不直接抚养子女的父或母有探望子女的权利
- B. 直接抚养子女的一方有协助探望的义务
- C. 探望权不能申请法院强制执行
- D. 对拒不协助探望权的，法院可以采取拘留、罚款等强制措施

答案：ABD

解析：探望权可以申请法院强制执行，但对拒不协助的一方，法院可以采取拘留、罚款等强制措施，不能对子女的人身进行强制执行。

35. 【判断题】子女已满八周岁的，在抚养权纠纷中应当尊重其真实意愿。

答案：正确

解析：根据《民法典》规定，子女已满八周岁的，应当尊重其真实意愿。这是法律对未成年子女意愿的尊重，也是确定抚养权的重要考量因素。

第8章 执行程序与强制执行

36. 【单选题】申请执行的期间为多少年？

- A. 一年
- B. 二年
- C. 三年
- D. 五年

答案：B

解析：申请执行的期间为二年，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从最后一期履行期限届满之日起计算。

37. 【单选题】建设工程价款优先受偿权优于下列哪种权利？

- A. 已支付全部购房款的商品房买受人的权利
- B. 抵押权
- C. 消费者的基本居住权
- D. 国家税收债权

答案：B

解析：建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权，但不得对抗已支付全部或大部分购房款的商品房买受人。

38. 【单选题】案外人对执行标的提出执行异议后，法院应当在多少日内审查并作出裁定？

- A. 七日内
- B. 十五日内
- C. 三十日内
- D. 六十日内

答案：B

解析：案外人提出执行异议后，法院应当在十五日内审查。理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。

39. 【多选题】下列关于执行和解的说法，哪些是正确的？

- A. 执行和解协议一般应采用书面形式

- B. 被执行人不履行和解协议的，申请执行人可以申请恢复执行原生效法律文书
- C. 执行和解协议中约定的担保条款，在被执行人不履行时可以直接执行担保财产
- D. 执行和解协议达成后，法院必须终结执行程序

答案：ABC

解析：执行和解协议达成后，法院可以裁定中止执行或终结执行，而非必须终结执行程序。其他选项均正确。

40. 【判断题】执行异议之诉的审理期间，法院不得对执行标的进行处分。

答案：正确

解析：根据法律规定，执行异议之诉的审理期间，法院不得对执行标的进行处分，以保护案外人的合法权益和诉讼程序的正当性。